N. R.G. 5708/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5708/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. BRUSCHI VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA FABIOLA 9 00152 ROMA presso il difensore avv. BRUSCHI VALENTINA

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 11 ROMA presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC tenuto conto delle disposizioni che impongono la redazione dei provvedimenti giurisdizionali telematici in modo sintetico.

Letti gli atti ed i documenti di causa; letti gli scritti difensivi delle parti; considerato che entrambe concordano nella declaratoria di cessazione della materia del contendere; richiamati tutti i provvedimenti istruttori, in particolare quelli contenuti nel verbale 'a trattazione scritta del 25.10.2021', nonché le deduzioni delle parti svolte a verbale all'udienza 'tenuta in presenza dello 07.11.2022';

considerato che, nonostante la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 183 co. VI CPC ed i ripetuti inviti rivolti alle parti di reperire in via autonoma delle soluzioni di natura conciliativa, l'istruttoria non si è modificata rispetto alle iniziali osservazioni rappresentate nei verbali di udienza menzionati, dai quali quindi può dirsi emergere: 1) che la delibera impugnata con l'odierno giudizio è stata sostituita da altra successiva che è stata convocata dal *CP_1* su iniziativa dell'attore, per eliminare i vizi in essa esistenti; 2) la successiva delibera sostitutiva di quella odierna non è soddisfacente per l'attore, in quanto sembrerebbe ripetere i vizi originari, ma detta ultima delibera non è stata impugnata come avrebbe dovuto avvenire ai sensi dell'art. 1137 CC.

Posto ciò, rebus sic stantibus, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 CPC, dovendosi considerare soccombente anche l'odierno attore che non ha impugnato la delibera successiva che, a suo dire, ripeterebbe gli stessi vizi di quella odierna. La mancata impugnativa dunque lascia intendere un sostanziale difetto di interesse dell'attore alla impugnativa, a far valere quei vizi ad oggi dedotti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Dichiara cessata la materia del contendere;

2) Letto l'art. 92 CPC, dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

ROMA, 12 novembre 2024

Il Giudice

Antonella Zanchetta